

TEMA 1 Concepto de Derecho

¿Qué es el Derecho?

Derecho como ordenamiento jurídico

Para estudiar un orden jurídico concreto (como el argentino), es mejor definir al Derecho como:

- Un conjunto organizado de normas,
- Emanadas de un poder estatal competente, y
- Consideradas obligatorias por la sociedad.

Esto implica:

- Jerarquía entre normas (por ejemplo, la Constitución está por encima de las leyes comunes).
- El Estado tiene el monopolio de la fuerza para hacer cumplir las normas.

Hans Kelsen decía que lo que define a una norma jurídica es la sanción: si no hay una consecuencia si no se cumple, no es una norma jurídica.

Derecho Objetivo y Subjetivo

- Derecho objetivo: Conjunto de normas aplicables en un país. Ejemplo: el Código Civil.
- Derecho subjetivo: Es la facultad de una persona para exigir algo con base en el derecho objetivo. Es la faz dinámica del derecho objetivo. Es un interés jurídicamente protegido.

Ejemplo: El art. 1113 del Código Civil dice que hay que reparar daños, pero no dice quién tiene derecho a reclamar en un caso específico. Eso es derecho subjetivo.

Ejemplo claro:

Si alguien te choca el auto, tenés el derecho subjetivo de reclamar porque el derecho objetivo lo permite.

¿Siempre se puede ejercer un derecho subjetivo?

No. No siempre es lícito.

Ejemplo: Podés ser dueño de una casa (derecho subjetivo), pero no podés poner la música al máximo a las 3 AM molestando a todos. Eso se llama abuso del derecho y tiene consecuencias.

Divisiones del Derecho Objetivo

A) Derecho de fondo y de forma

- Fondo: Define derechos y obligaciones (por ejemplo, el Código Civil).
- Forma: Regula los procedimientos judiciales (por ejemplo, cómo se hace un juicio).

B) Derecho público y privado

- Público: El Estado actúa con poder (no como una persona más, sino cuando cumple funciones esenciales para el interés general, como justicia, seguridad, educación). Ejemplo: Derecho Penal, Constitucional.
- Privado: Relaciones entre particulares. Ejemplo: contratos, familia.

No se trata sólo de que el Estado esté involucrado para que sea derecho público, sino de qué rol cumple. Ej: si actúa como un particular más firmando un contrato de alquiler es d. priv

Ramas del derecho

- Público: Constitucional, Penal, Administrativo, Internacional Público.
- Privado: Civil, Comercial, Laboral (con mezcla de ambos, ya que el orden público laboral limita los términos del contrato).

Fuentes del Derecho

1. Ley

- Es la fuente principal.
- Ley formal: Dictada por el Congreso.
- Ley material: Dictada por cualquier autoridad competente (ej: decretos).

Ejemplo: Un decreto presidencial que reglamenta una ley es ley en sentido material pero no formal.

Clasificación de leyes

- Por contenido:
 - Autónomas/ Principales (completas, El sentido de esta norma se cierra en sí mismo, leyendo solo esta ley se comprende su significado).
 - Incompletas/ Accesorias (definen, explican o modifican otras normas. El sentido de esta norma tiene sentido en base a otra).
- Por estructura:
 - Rígidas: son claras y no se interpretan (ej. mayoría de edad).
 - Flexibles: admiten interpretación (ej. "buen padre de familia").
- Por validez:
 - Imperativas: se deben cumplir siempre, no importa el contrato.
 - Supletorias: se aplican sólo si el contrato no dice nada distinto.

Ejemplo:

Si en un contrato no aclaran cuándo se paga, se aplica la norma supletoria que dice "se paga al entregar". Pero si ponen una fecha distinta, esa fecha vale más que la norma.

También de fondo y forma mencionadas anteriormente.

2. Costumbre

- Es una conducta repetida que la sociedad considera obligatoria.
- Es fuente si la ley no dice nada contrario.
- No sirve si contradice la ley escrita.

Ejemplo: levantar la mano en una subasta no está regulado pero es legalmente vinculante.

Ej: normas de construcción en cada lugar

3. Jurisprudencia

- Son los fallos judiciales. Se usa para adaptar un caso en base a otras resoluciones similares.

Ejemplo: El juez crea una solución donde la ley no dice nada ("laguna legal"). Ese fallo guía a otros jueces en el futuro.

4. Doctrina: Textos de los autores (artículos científicos que van trabajando la idea del derecho).

5. Constitución: Derechos inapelables que puede tener un sujeto solo por el hecho de ser humano.

Efectos de la ley en el tiempo

- Una ley entra en vigencia cuando lo dice el texto, o a los 8 días de su publicación si no dice nada.

- No se aplica retroactivamente (a situaciones que pasaron antes de que salga la ley), salvo que lo diga expresamente y nunca puede afectar derechos constitucionales.

- Si es imperativa, se aplica desde que entra en vigencia.

- Si es supletoria, no cambia contratos que ya fueron firmados.

Ejemplo: Si hiciste un contrato bajo la ley vieja, y luego sale una nueva norma supletoria, esa nueva norma no afecta tu contrato.

Derechos Reales y Derechos Personales

Derechos Reales

- Son los que vinculan directamente a **una persona con una cosa** (bien).
- El sujeto tiene **un poder directo y exclusivo** sobre el objeto.
- Son **oponibles a todos** (esto se llama *erga omnes*), o sea, cualquier tercero tiene que respetarlo.
- **No se pueden inventar nuevos derechos reales**, solo existen los que están previstos por la ley (*numerus clausus*).

Ejemplo: Si sos dueño de una casa, ese derecho real (la propiedad) te permite usarla, alquilarla o venderla, y nadie puede usarla sin tu permiso.

Derechos Personales

- Son los que vinculan a **dos o más personas entre sí**: una tiene el derecho de exigir algo, y la otra la obligación de cumplir.
- Se basan en **una prestación**, que puede ser de:
 - **Dar** (entregar algo). Ej dinero o bienes materiales (venta de algo)
 - **Hacer** (realizar un servicio). Ej un trabajo
 - **No hacer** (una obligación negativa). Ej convenio de confidencialidad (obligación de NO contar nada), convenio de prohibición de actos en competencia.
- **No son oponibles a terceros**: solo afectan a las personas involucradas en la relación.

- Hay **libertad para crearlos**, por ejemplo a través de contratos.

Ejemplo: Si hacés un contrato con alguien para que te pinte la casa, vos tenés el derecho personal de exigir que cumpla, pero los demás no están involucrados.

Estructura de un Derecho Personal

1. **Sujetos:** Pueden ser personas físicas o jurídicas. Partes:

- **Acreedor:** quien tiene el derecho de exigir.
- **Deudor:** quien tiene la obligación de cumplir.

El Acreedor y Deudor no pueden ser la misma persona ==> Se extingue la deuda por CONFUSIÓN. *Ejemplo: si una empresa le debe dinero a alguien y esa persona se convierte en dueña de la empresa, ya no hay deuda*

No se puede involucrar a 3ros: El deudor no puede pagarle a cualquiera y liberarse. El acreedor no puede cobrarle a cualquiera

2. **Objeto:**

- Debe ser **posible** (se puede hacer, aunque sea difícil. Ejemplo: En un contrato informático, si se pacta usar una licencia costosa o una estructura compleja, puede ser válida si es posible para una empresa, aunque no lo sea para una persona individual.)
- **Legal** (no prohibido por la ley), y
- **Moral** (no contrario a las buenas costumbres).

Ejemplo: No se puede hacer un contrato para alquilar una casa como prostíbulo. Aunque lo firmen, es nulo.

3. **Causa:**

- **Causa fuente:** el hecho que origina la obligación (como un contrato).
Ejemplo:
 - Si vendés tu casa, la causa para vos es cobrar el dinero.
 - Si la vendiste para mudarte a una más grande, eso es un motivo, no una causa jurídica.
- **Causa falsa:** cuando se da una causa que no es la verdadera. Si no hay causa o es falsa e ilegal, el acto puede ser nulo.

Clasificación de los Derechos Personales

Según su causa:

- **Contractuales:** Nacen de un contrato (ej: un préstamo).
- **Extracontractuales:** No vienen de un contrato, sino de un hecho (ej: alguien te choca).

- **Culposas:** Hay culpa o negligencia (ej: manejar distraído y causar daño).
- **Objetivas:** No importa la culpa, solo el daño causado por una actividad riesgosa. (ej: una empresa transporta sustancias tóxicas y se rompe algo, no es culpa de nadie porque fue una falla o accidente sin culpable pero igual la empresa debe responder por esos daños causados).

Según el número de sujetos:

- **Singulares:** Solo hay un acreedor y un deudor.
- **Plurales:** Hay varios acreedores o deudores. Dentro de estos se distinguen:
 - **Mancomunadas:** Cada uno responde por su parte.
 - **Solidarias:** Cualquiera puede ser obligado a cumplir todo, y después reclamar a los otros. **Ejemplo:** Si tres personas deben pagar una deuda solidariamente, el acreedor puede exigirle todo a uno solo. Ese luego puede reclamar a los otros su parte.

Según su exigibilidad:

- **Simple:** se pueden exigir **en cualquier momento**.
- **Sujetas a plazo:** se cumplen en una fecha futura cierta.
Ejemplo: pagar el alquiler el día 10 de cada mes.
- **Sujetas a condición:** dependen de que ocurra algo incierto.
Ejemplo: se paga un bono si la empresa gana un premio.

TEMA 2 Estructura Constitucional

¿Qué es la Constitución?

Es la **ley más importante del país**, base del resto de las normas. Puede entenderse de dos formas:

- **Formal:** Texto legal escrito creado por un procedimiento especial (como una convención constituyente).
- **Material:** Conjunto de reglas (jurisprudencia, tratados, costumbres, etc.) que se aplican aunque no estén en un texto único.

Ejemplo: En Reino Unido no hay constitución escrita, pero igualmente tienen reglas claras que definen cómo funciona el Estado.

Estructura de la Constitución Argentina

- **Parte Dogmática** (Art. 1 al 43): Declaraciones, Derechos y garantías de las personas. *

- **Parte Orgánica** (Art. 44 al 129): Organización del gobierno nacional y provincial.

***Declaraciones, Derechos y Garantías**

- **Declaraciones:** Son expresiones que **no otorgan derechos legales** directamente.
 - Ej: El nombre “República Argentina”.
- **Derechos:** Brindan **facultades que podemos exigir legalmente**.
 - Ej: Derecho a la privacidad o igualdad.
 - *No son absolutos:* Por ejemplo, si hay una causa judicial, pueden revisar tus datos personales.
- **Garantías:** Son **mecanismos judiciales** para defender los derechos si son violados. Principales **Garantías Constitucionales** (Art. 43 CN)
 1. **Habeas Corpus:** Protege la libertad física.
 - Nadie puede estar detenido más de 24 horas sin causa.
 - Solo aplica contra el Estado.
 - Ej: Si te detienen arbitrariamente, un juez puede intervenir.
 - Origen histórico: Carta Magna (Inglaterra, 1300).
 2. **Amparo:** Protege derechos que **no tienen otra garantía específica**.
 - Solo se usa si **no hay otro medio más eficaz**.
 - Ej: Te suspenden una beca sin razón y no hay otro juicio que lo resuelva rápido.
 3. **Habeas Data:** Te permite saber qué información tienen sobre vos y pedir su corrección o eliminación.
 - Protege tu **información personal digital**.
 - Basado en la **Ley 25.326** de regulación de difusión de datos.

Supremacía Constitucional (Art. 31 CN)

- Toda ley debe respetar la Constitución.
- Si no lo hace, puede ser declarada **inconstitucional** (queda anulada).
- Ej: Si una ley contradice la libertad de prensa, un juez puede anularla.

Control de Constitucionalidad

Sirve para revisar si una norma respeta la Constitución. Se clasifica:

Por el órgano que lo ejerce:

- **Judicial:** Lo hacen los jueces (Argentina).
 - **Difuso:** Cualquier juez (como en Argentina).
 - **Concentrado:** Solo un tribunal (como en Francia).
- **Administrativo:** Lo hace un órgano político.

Por la vía procesal/ el trámite:

- **Incidental:** Se plantea dentro de otro juicio.
 - Ej: Músico que cuestiona ley sobre consumo personal de drogas.
- **Directo:** Se busca la inconstitucionalidad como único objetivo. No es común. En Argentina este método es también concentrado porque solo la Suprema Corte de Justicia puede declarar de esta forma

Por los efectos:

- **Particular (inter partes):** Solo aplica al caso juzgado. (Posteriormente es probable que se utilice el fallo como jurisprudencia).
 - **General (erga omnes):** Se aplica a todos los casos futuros similares.
-

Nación, Estado y Gobierno

Nación

- No es un concepto jurídico.
- Es una **comunidad de personas con historia y cultura en común**.
- Puede existir sin Estado.
 - Ej: El pueblo judío antes de la creación de Israel.

Estado

- Es una organización con:
 - **Territorio**
 - **Población**
 - **Poder soberano**
- Puede haber Estado sin Nación:

- Ej: Los países africanos divididos por Europa sin respetar sus culturas.

Formas del Estado

- **Unitario:** Poder central domina y delega funciones (ej. Francia).
- **Federal:** Los gobiernos locales son preexistentes a la nación, La provincia le delega poder a la nación. (ej. Argentina, EE.UU.).
 - *Argentina* tiene un modelo federal pero **con poder central fuerte**.

Formas de Gobierno

- Según **Aristóteles**: monarquía, aristocracia, democracia (y sus corrupciones: tiranía, oligarquía, demagogia).
 - Según **Maquiavelo**: distingue entre principados (poder concentrado) y repúblicas (poder distribuido).
 - Según **Kelsen**: distingue entre autocracia y democracia, y propone la Constitución como base piramidal del derecho.
-

Monarquía vs República

- **Monarquía Absoluta:** El rey tiene todo el poder (ej. Arabia Saudita).
 - **Monarquía Constitucional:** El rey es símbolo, pero gobiernan otros (ej. España).
 - **República:**
 - División de poderes
 - Igualdad ante la ley
 - Elección popular
 - Cargos temporales
 - Publicidad de actos de gobierno
 - Responsabilidad de funcionarios
-

Voto y Sufragio

- **Universal:** Todas las personas pueden votar. Si alguien no puede (ej. por enfermedad mental), debe ser algo temporal.
- **Igualitario:** Cada voto vale lo mismo.
- **Secreto:** Nadie puede saber a quién votaste.

Sufragio Electrónico

- **Tipos:**
 - **Reconocimiento óptico (RO):** Votás en papel y una máquina lee el voto.
 - **Registro electrónico directo (RED):** Votás directamente en una pantalla.

Problemas posibles:

- No saber si lo que se registró fue lo que votaste.
- Caídas del sistema o pérdida de datos.
- Ataques (hackeos, interferencias).
- Interfaz confusa (ej. tarjetas perforadas en Florida 2000).

Requisitos para un buen sistema:

- **Transparente:** Acceso al código fuente.
- **Seguro:** Prevención de errores, ataques o pérdida de información.
- **Auditable:** Que permita comprobar con papel que el voto fue correcto (Ej. sistema Mercuri).

En Argentina, el voto electrónico solo se aplica en algunas provincias y en elecciones locales.

TEMA 3 Hechos y Actos Jurídicos

Hechos Jurídicos: Son **hechos del mundo real** que tienen consecuencias legales. No todo lo que sucede es un hecho jurídico: solo lo es si genera un efecto en el derecho. **Ejemplo:** Caída de granizo → No es un hecho jurídico en sí. Pero **sí lo es** si activa un seguro por daños.

Tipos:

1. **De la naturaleza:** No interviene el ser humano. Ej: un terremoto.
2. **Humanos:** Interviene una persona. Se dividen en:
 - **Involuntarios**
 - **Voluntarios** → Pueden ser lícitos o ilícitos.

Requisitos: Para que un acto sea *voluntario*, deben existir tres elementos:

1. Discernimiento: Capacidad de entender lo que uno hace.

- Ej.: Un niño pequeño o una persona con demencia puede no tener discernimiento.
- Algunas enfermedades mentales como la paranoia o psicopatía *no eliminan* el discernimiento, porque la persona sabe lo que hace.

Importante: Si una persona se intoxica *a propósito* (alcohol o drogas), **sí es responsable** de sus actos.

2. Intención: Se refiere al objetivo que se quiere lograr.

- **Error:** Uno mismo se equivoca.
 - *Esencial:* Afecta el hecho central del acto. Ej.: Quiero vender mi auto, pero firmo sin saber que vendo mi casa. → Error esencial.
 - *Excusable:* Debe haber cierta precaución. Si no es un error que cualquiera podría cometer, no es excusable.
- **Dolo:** Otro me engaña. Ej.: Me hacen firmar un contrato diciéndome que es otra cosa.

3. Libertad: Poder elegir qué hacer.

- **Amenaza:**
 - Debe ser **inminente, seria e ilícita**.
 - Ej.: “Firmá este contrato o te mato ahora” → No hay libertad.
- **Fuerza física:**
 - Ej.: Me empujan a firmar algo sin que pueda resistirme.

Si falta alguno de estos tres elementos, el acto es involuntario.

Hechos Ilícitos

Son hechos que **dañan a un tercero** y van contra la ley.

Tipos:

1. **Dolosos:** Hay intención de dañar.
 - **Directo:** Se quiere ese resultado. Ej.: Golpear a alguien para lastimarlo.
 - **Eventual:** No se busca el daño, pero **se lo acepta con indiferencia**. Ej.: Manejo muy rápido y sé que puedo atropellar a alguien, pero no me importa.
 - **Ignorancia deliberada:** Uno *elige no saber*. Ej.: Me pagan por manejar un auto sin saber qué hay en el baúl → Me hago el tonto.
2. **Culposos:** No se quiso dañar, pero se actuó sin cuidado. Ej.: Dejo herramientas tiradas y alguien se lastima.

Diferencia clave: Si *sabías* lo que podía pasar → dolo. Si *creías que no iba a pasar* → culpa.

Hechos Lícitos

No van contra la ley. Algunos generan efectos jurídicos aunque no haya intención (por ejemplo, construir una casa puede dar derecho a usar la tierra).

Actos Jurídicos

Son un tipo especial de **hecho voluntario lícito** que tiene como objetivo **crear, modificar o eliminar derechos**.

Ejemplo: Un contrato de alquiler, una compra, un testamento.

Requisitos:

- Voluntarios
- Lícitos
- Con intención de generar consecuencias jurídicas

Clasificación de los Actos Jurídicos

1. Por cuándo tienen efecto:

- **Entre vivos:** Tienen efecto mientras la persona vive.
- **De última voluntad:** Tienen efecto después de la muerte. Ej: Testamento.

2. Por el número de personas:

- **Unilaterales:** Solo una persona decide. Ej: Testamento.
- **Bilaterales:** Necesitan dos partes. Ej: Contrato (una ofrece, otra acepta).

3. Por el efecto en el patrimonio:

- **Administración:** No afecta mucho el patrimonio. Ej: Alquilar un departamento.
- **Disposición:** Cambia mucho el patrimonio. Ej: Vender una casa.

4. Por la forma:

- **Formales:** Deben seguir ciertos pasos o requisitos legales.
 - **Solemnes:** Si no se hace bien, el acto es nulo. Ej.: Escritura pública de una casa.
 - **No solemnes:** Si no cumple la forma, solo afecta su valor como prueba.
- **No formales:** No necesitan forma específica.

Instrumentos Jurídicos

Privados

- Hechos entre particulares, sin oficial público.
- **Requisitos clave:**
 - Firma (prueba de que la persona dio su voluntad).
 - Doble ejemplar (cada parte debe tener una copia).
- **Fuerza probatoria:**
 - Necesita reconocimiento del firmante en juicio.
 - Solo se puede oponer a terceros si tiene **fecha cierta** (por ejemplo, se presentó ante escribano, juez o en un registro).

Públicos

- Interviene un **oficial público** (escribano, juez, etc.) según la normativa y con las formalidades previstas para tal acto.
- Tienen **presunción de veracidad**: No hace falta que las partes reconozcan la firma.

Ejemplos de instrumentos públicos:

- Escrituras públicas.
- Actas judiciales.
- Partidas del registro civil.

Valor probatorio:

- Hechos presenciados por el oficial → tienen plena fe.
- Declaraciones de las partes → valen hasta prueba en contrario.

Impugnación:

- Se puede hacer por vía civil (querrela de falsedad) o penal (denuncia de falsificación).

TEMA 4 Contratos

¿Qué es un contrato?

Según el **Art. 1137 del Código Civil**, un contrato es cuando dos o más personas **acuerdan voluntades para crear o modificar derechos y obligaciones**. Todo contrato es un acto jurídico.

Características:

1. **Debe haber al menos dos personas** (no existen contratos con uno solo).
2. Cada persona debe manifestar su voluntad.
3. Las voluntades deben coincidir (una ofrece, la otra acepta).
4. Deben tener el objetivo de **crear o modificar relaciones jurídicas** (no de anularlas, eso se llama *distracto*).

Ejemplo: Cuando comprás algo por internet, vos aceptás pagar y el vendedor acepta entregar el producto. Eso es un contrato.

Evolución Histórica del Contrato

- **Roma:** Lo más importante era la **forma** y la aprobación del Estado, no la voluntad.
- **Francia (s. XVIII):** Se impone la **autonomía de la voluntad**. Si las partes acordaban, el Estado debía respetarlo.
- **Hoy:** El Estado **interviene** para evitar abusos, especialmente cuando hay desigualdad (ej. empresas vs consumidores).

Tipos de intervención estatal:

1. **Dirigismo contractual:** El Estado regula ciertos contratos (ej. el laboral).
 2. **Contratos de adhesión:** Una parte impone las condiciones, la otra solamente puede aceptar o no el contrato pero no tiene libertad para discutir o negociar el contenido del mismo (ej. aceptás los "Términos y Condiciones" de una app).
 3. **Convenios colectivos:** Se firman entre sindicatos y empresas y se aplican a todos los trabajadores del sector.
 4. **Contratos forzosos:** El Estado obliga a realizar contratos en condiciones fijadas (ej. precios máximos durante una crisis).
-

Clasificación de los contratos

1. **Bilaterales:** Ambas partes tienen obligaciones.
 - Ej: En una compraventa, una parte entrega el producto y la otra paga.
- Unilaterales:** Solo una parte tiene obligaciones.
 - Ej: Donación (solo el donante da algo).
2. **Onerosos:** Hay intercambio con valor económico. (no necesariamente dinero)
 - Ej: Venta de un auto.

Gratuitos: Una parte da algo sin recibir nada.

- Ej: Regalar una computadora.

3. **Principales:** Se sostienen por sí mismos.

- Ej: Contrato de alquiler.

Accesorios: Necesitan de otro contrato.

- Ej: Una fianza que garantiza un alquiler.

4. **Nominados:** Están regulados por la ley.

- Ej: Contrato de trabajo.

Innominados: No están regulados, pero son válidos si respetan la ley.

- Ej: Un acuerdo informal para cuidar una mascota a cambio de alimentos.

Formación del contrato

Para que exista un contrato debe haber:

1. **Oferta:** Propuesta con todos los detalles (quién, qué, cuánto, cómo).
2. **Aceptación:** Debe ser **pura y simple**. Si se cambia algo, es una **nueva oferta**. La aceptación pura y simple de la oferta perfecciona el contrato y lo vuelve obligatorio para las partes.

Momento de la aceptación:

- En Argentina, el contrato se considera formado **cuando se envía la aceptación** (Art. 1154).
- Pero se puede **retractar** hasta que el otro reciba la respuesta (Art. 1155).

Elementos del contrato

1. Sujetos

- Las **partes** pueden ser personas o empresas, y actuar por sí o por representantes.
- También se incluyen **herederos**, salvo excepciones (ej. el contrato dependía de una habilidad personal del fallecido).
- **Terceros** no se ven afectados, salvo:
 - Cuando hay cláusulas a su favor (ej. seguro de vida que beneficia a un hijo).

2. Causa

- Es el **motivo jurídico inmediato** del contrato.
 - Ej.: En una compra, la causa para el vendedor es recibir dinero, para el comprador es obtener el producto.

La causa **se presume válida**. Si es falsa, ilegal o no existe, el contrato es nulo. Falsa: El contrato tiene un objetivo diferente al que se dice. Ej: Venta de un auto con cláusula de retroventa. Se vende un auto, pero el vendedor puede recuperarlo con un aumento mucho mayor a los intereses permitidos para un préstamo. Entonces esto es en realidad un préstamo con el auto como garantía.

Se debe tomar el contrato por lo que es y no por lo que las partes dicen que es. En el caso anterior un juez lo tomaría como un préstamo e impondría intereses acordes.

3. Objeto

- Es **lo que se intercambia u ofrece** en el contrato (cosas o acciones).

Requisitos (Art. 953):

- **Posible**: Se puede cumplir. Ej.: No se puede obligar a alguien a volar.
- **Lícito**: No debe ir contra la ley. Ej.: No se puede contratar a alguien para robar.
- **Moral y buenas costumbres**: No debe ser inmoral. Ej.: Contratar una casa para trata de personas.

Efectos del contrato

- Lo acordado **es obligatorio como la ley misma** (Art. 1197).
- Afecta solo a las partes, **salvo**:
 - **Herederos** (con condiciones)
 - **Terceros beneficiarios** (ej. seguros)

Excepción de incumplimiento

Es el derecho de una parte a **no cumplir** si la otra **no cumplió primero**.

Requisitos:

1. El contrato debe ser **bilateral**.
2. Las obligaciones deben ser **exigibles**.
3. La otra parte debe haber **incumplido parcial o totalmente**.

Ejemplo: Si alquilás un departamento y el dueño no arregla los servicios como prometió, podés negarte a pagar hasta que cumpla.

Pacto Comisorio (Art. 1204)

Es un acuerdo que permite **resolver el contrato si una parte no cumple**. Liquidada el contrato (MURIÓ según Juakin Chanquía). Las partes ya no se encuentran vinculadas, queda hacer un juicio por incumplimiento de contrato.

Tipos:

- **Expreso:** Está escrito. No hace falta intimación, basta con avisar formalmente.
- **Tácito:** No está escrito, pero se aplica si una parte **intima** a la otra y no cumple en 15 días.

Ejemplo común:

- Se vende un auto como garantía de un préstamo, con una cláusula que permite recuperarlo si se paga en fecha (retroventa).

CONTRATOS INFORMÁTICOS

¿Qué es un contrato informático?

Es un tipo de contrato que regula la **compra, uso, instalación o desarrollo de sistemas informáticos**, es decir, de componentes físicos (hardware) y lógicos (software), que trabajan juntos con un fin específico.

Ejemplo: Contratar a una empresa para que te instale un sistema de facturación digital para tu negocio.

Características especiales de estos contratos

1. **Desigualdad de conocimiento:** El proveedor sabe mucho más que el usuario.
2. **Objetivos diferentes:** El usuario quiere un sistema que funcione y le resuelva un problema. El proveedor entrega componentes con ciertas características.
3. **Dificultad para definir el objeto del contrato:** No se trata solo de vender una computadora, sino de que todo funcione como un "sistema" adaptado a lo que el usuario necesita.

El concepto de "Sistema"

Un **sistema** es un conjunto de elementos (hardware + software) que funcionan **en conjunto** con un **objetivo claro**.

Ejemplo: Una PC con impresora, conexión a red, antivirus y programa de facturación para un comercio.

No alcanza con entregar las partes: el sistema debe estar **funcionando y adaptado al objetivo** del usuario.

El deber de información y consejo

Dado que el proveedor es el experto, tiene la obligación de:

- **Informar** claramente sobre lo que está vendiendo.
- **Asesorar** al usuario para que el sistema se ajuste a sus necesidades reales.

Esta obligación se basa en el principio de **buena fe contractual** (Art. 1198 Cód. Civil).

¿Por qué es tan importante?

Porque si el usuario no tiene información clara, puede terminar comprando un sistema que **no le sirve o le sale carísimo** sin necesidad.

¿Qué debe tener la información?

La ley (Art. 4 Ley de Defensa del Consumidor) exige que sea:

- **Veraz:** No puede ser engañosa ni ocultar detalles clave.
- **Detallada:** Debe explicar bien lo que se ofrece.
- **Eficaz:** Debe ayudar al usuario a tomar una decisión informada.
- **Suficiente:** Debe permitirle entender si el sistema le va a servir o no.

Ejemplo: No alcanza con decir “8 GB de RAM”, hay que explicar si eso alcanza para lo que el cliente quiere hacer.

El deber de colaboración

También el usuario tiene responsabilidades. Debe:

- Definir sus necesidades.
- Explicar para qué quiere el sistema.
- Consultar si no entiende algo (puede contratar asesores).

Si no lo hace bien, y el sistema no funciona, **la culpa puede ser suya.**

Ejemplo: Si un comercio compra un sistema sin decir que quiere que se conecte con otra sucursal, y después se queja, el error es del usuario.

¿Qué pasa si el usuario es experto?

- Si el usuario tiene **conocimientos técnicos o asesores(consultor externo), el deber del proveedor se reduce.**
- **Ejemplo:** Si una empresa grande tiene su departamento de IT, no puede culpar al proveedor por no haber asesorado sobre algo técnico que deberían haber sabido.

El moderno concepto de entrega

Entregar no es solo dar el equipo. También implica:

- Instalarlo
- Hacerlo funcionar
- Cumplir con el objetivo

Esto se verifica mediante el **test de aceptación**:

- Es una prueba práctica.
- El usuario evalúa si el sistema cumple con lo acordado.
- Si no cumple, puede **rechazarlo o hacer objeciones**.

Muchas veces se incluye una “aceptación ficta”: si no hacés objeciones en cierto plazo, se considera que aceptaste el sistema.

Garantías propias de los contratos informáticos

1. **Compatibilidad**: El sistema debe funcionar con lo que ya tiene el usuario.
2. **Escalabilidad**: Debe poder actualizarse o crecer.
3. **Modularidad**: Partes del sistema deben funcionar por separado.

También se garantiza que el software esté **libre de problemas legales** (como reclamos por propiedad intelectual).

¿Qué pasa si hay un problema?

- Si el proveedor no informa correctamente → puede tener responsabilidad.
- Pero si el usuario no explicó bien sus necesidades → la culpa puede ser suya.
- Si el problema fue técnico y **previsible** → el proveedor responde.
- Si fue un **riesgo aceptado** o algo **ajeno a lo técnico** (como errores de gestión empresarial) → no responde.

Jurisprudencia importante

Caso Sisteco vs Sujoy (1986): El proveedor entregó los equipos, pero no los instaló ni los hizo funcionar. El juez dijo que **no basta con entregar el sistema**: debe cumplir el objetivo del contrato.

Caso Sistex vs Oliva (1990): La Corte reconoció que el proveedor tiene **obligación de informar y aconsejar**, incluso si el comprador es empresario, pero **no experto en informática**.

En presencia de una cláusula oscura el contrato informático se muestra en contra del proveedor informático y a favor del cliente.

TEMA 5 Propiedad intelectual

¿Qué son los **derechos intelectuales**?

Son los **derechos que protegen las creaciones del intelecto humano**, como obras literarias, artísticas, científicas, inventos, software o marcas comerciales. Estos derechos vinculan a los autores con sus creaciones y les otorgan beneficios y reconocimiento.

No son derechos reales ni personales tradicionales, son una categoría especial:

- No recaen sobre objetos físicos (como una casa).
- No dependen de una relación entre personas (como un contrato).
- Aun así, deben **ser respetados por todos**, como los derechos reales.

Dos partes del **derecho de autor**

1. **Derechos patrimoniales**: permiten **ganar dinero** con la obra (por ejemplo, vender libros). **Se pueden vender o ceder**. **Ejemplo**: un músico cede sus derechos para que una empresa venda sus discos.
2. **Derechos morales**: garantizan que el autor sea **reconocido y respetado** como tal.
 - **No se pueden vender**.
 - El autor puede decidir **modificar o eliminar** su obra incluso después de venderla (aunque debe indemnizar los daños que cause).

Regulación en Argentina

Las leyes principales que regulan los derechos intelectuales son:

1. **Ley 11.723**: Propiedad intelectual (protege libros, música, cine, software, etc.).
2. **Ley 24.481**: Patentes de invención, protege ideas o procedimientos (no se aplica al software).
3. **Ley 22.362**: Marcas comerciales.

Software y derechos de autor

El software está protegido como **obra intelectual**, **no como invento ni producto comercial**.

Ley 11.723 incluye:

- Programas fuente y objeto.
- Compilaciones de datos.
- Solo protege la **expresión de las ideas**, no las ideas en sí.
- Requiere que el software tenga **originalidad mínima**.

Registro: Para que el derecho tenga **validez legal**, se debe registrar la obra en el **Registro Nacional de Propiedad Intelectual**:

- Se entregan 3 ejemplares (o 1 si es una edición limitada).
- Se publica en el Boletín Oficial.
- Si hay objeciones, se analiza antes de aprobar.
- **Efecto declarativo:** sin registro no hay protección legal activa.
- Los derechos existen desde que compones la obra, NO desde que los registras. Lo que haces es una verificación jurídica de que en x fecha la obra existía y era tuya

Titulares del derecho

- El autor.
- Sus herederos.
- Quienes con su permiso hagan traducciones o adaptaciones (solo tienen derechos sobre la nueva obra, no la original).

Duración:

- Vitalicio + 70 años desde el 1 de enero posterior a la muerte.
- Luego, la obra entra en **dominio público**. Finalizan derechos de explotación económica

Autores extranjeros: también están protegidos si cumplen con la ley argentina. Solo se protege por el **plazo más corto** entre su país y Argentina.

Protección Civil y Penal

Penal:

- Delito según Art. 71 y 72 (de 6 meses a 6 años de prisión).
- Ejemplos de delitos:
 - Reproducir obras sin permiso.
 - Falsificar ediciones o nombres de autores.
 - Vender más copias que las permitidas.

Civil:

- Hay un juicio especial.
- Puede intervenir un **jurado técnico** (como decanos o expertos de universidades).
- Se puede actuar también si se modifica una obra en **dominio público**.

Marcas Comerciales

Una **marca** es un **signo distintivo** que permite diferenciar productos o servicios en el mercado. Ejemplos de marcas: Nike, Coca-Cola, Apple.

Además de identificar, hoy **valen mucho dinero** porque están asociadas a **valores, calidad y confianza** (gracias al marketing).

Clasificación de marcas

1. **De productos o servicios:** Según lo que identifiquen.
2. **Registradas o de hecho:** Las registradas tienen más protección.
3. **Originales o de defensa:** Las de defensa se inscriben en muchas categorías para evitar que otros usen nombres parecidos.

Requisitos para registrar una marca (Ley 22.362)

- **Se puede registrar:** palabras, colores, formas, frases publicitarias, símbolos, etc.
- **No se puede registrar:**
 - Nombres comunes o genéricos (ej: "pan" para una panadería).
 - Palabras que ya estén en uso general.
 - Cosas que lleven a engaño (ej: llamar "Leche" a una bebida sin lácteos).
 - Nombres de estados, provincias o personas sin permiso.

Inscripción y duración

- Se hace en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI).
- Tiene una duración de **10 años**, renovables si se usó al menos una vez.
- Se registra por **categorías** (clases), lo que permite que distintas empresas usen el mismo nombre para productos distintos.

Ejemplo: Puede haber una "Sublime" como panadería y otra como marca de jabón.

Protección Legal de marcas

Penal: Art71: Se imponen las penas de la estafa (6 meses a 6 años)

Art72: Conductas penadas

- El que edite, venda o reproduzca el instrumento sin autorización del autor
- El que falsifique la edición de una obra ya editada diciendo falsamente ser el autor autorizado
- El que reproduzca una obra modificando el nombre del autor, el título o el texto
- El que edite o reproduzca más ejemplares que los autorizados por el autor.

Civil:

- Se puede pedir:
 - **Prohibición de uso.**
 - **Secuestro o destrucción** de productos.
 - **Indemnización por daños.**

En software, se usa mucho **la marca** para defenderse de copias ilegales. Es más efectiva que el derecho de autor en algunos casos.

Defensa jurídica del software

Antes de 1997, el software **no estaba protegido penalmente** como derecho de autor. Un fallo famoso (caso "Autodesk") dijo que **el decreto no podía ampliar la ley**, por eso no se podía castigar la piratería.

Solución: en 1997 se reformó la Ley 11.723 para **incluir al software** como obra protegida.

Contratos y licencias de software

1. **Licencia de uso:** El creador permite usar el software, pero **no entrega el código fuente**. Se puede hacer una copia de seguridad, pero no modificarlo.
2. **Cesión de código fuente:** El usuario recibe el código original y puede modificarlo. Es común en desarrollos "a medida".

En general, las empresas **prefieren la licencia**, para mantener el control. Pero si el cliente tiene un equipo informático propio, puede **pedir el código**.

Software libre vs. propietario

- **Software libre:**
 - No se puede vender el programa.
 - Se debe **compartir el código fuente**.
 - Todos pueden modificarlo y distribuirlo gratis.
 - Ejemplo: Linux.
- **Software propietario:**
 - No se puede modificar ni copiar sin permiso.
 - El dueño controla su uso.
 - Ejemplo: Windows.

OJO: Software libre ≠ software gratuito. El software libre se **comparte libremente**, pero sigue teniendo una **licencia de uso** con reglas.